Der Verwendung der eigenen Daten widersprechen (Widerspruchsrecht)

Ein Schreiben, mit dem Sie der Direktwerbung widersprechen, die dann enden muss, oder einer Verarbeitung auf Grundlage berechtigter Interessen des Verantwortlichen, die dieser dann rechtfertigen muss, mit einer Erklärung des Unterschieds.

FÜR WEN

Deutsche Ausgabe. Die Hinweise für Italien stehen in der englischen Ausgabe: https://finoprivacy.com/documents/dsr-objection.html (auf Englisch). Für alle, die dieses Recht nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gegenüber einem Unternehmen, einer Behörde oder einer anderen Stelle in Deutschland geltend machen wollen, und für Datenschutzbeauftragte und Inhaber kleiner Unternehmen, die ein solches Schreiben erhalten.

NICHT ABGEDECKT

Nationale Widerspruchsregister für Telefonwerbung und die ePrivacy-Regeln für Werbe-E-Mails und Werbeanrufe, die neben der DSGVO gelten; der Widerruf einer Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO); das Vereinigte Königreich und die Schweiz. Die Datenschutzgesetze der Länder außer Bayern wurden nicht gelesen.

RECHTSSTAND

DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679), deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; EDSA-Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 (angenommen am 28. März 2023), gelesen am 8. November 2026; Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71, Artikel 3, deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; BDSG auf gesetze-im-internet.de, Stand: zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Mai 2026 (eine Änderung vom 3. Juli 2026 ist dort textlich eingearbeitet), gelesen am 8. November 2026

VERSION

1.0, 8. November 2026

Abkürzungen: Art. = Artikel, Abs. = Absatz, Buchst. = Buchstabe, Nr. = Nummer, S. = Seite, Ziffer = nummerierter Absatz der EDSA-Leitlinien.

Was dieses Recht bedeutet

Sie können einer Stelle in zwei Arten von Fällen untersagen, Ihre Daten zu verwenden. Der Unterschied ist wichtig: Im einen Fall wirkt der Widerspruch ausnahmslos, im anderen wird abgewogen.

FRAGE	DIREKTWERBUNG	BERECHTIGTE INTERESSEN ODER ÖFFENTLICHE AUFGABE
Wann	Ihre Daten werden für Werbung an Sie verwendet, einschließlich Profiling für diese Werbung	Der Verantwortliche stützt sich auf seine *berechtigten Interessen* (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO) oder auf eine *Aufgabe im öffentlichen Interesse* (Buchst. e)
Brauchen Sie einen Grund?	Nein. Das Recht, *„jederzeit Widerspruch“* einzulegen (Art. 21 Abs. 2 DSGVO)	Ja: *„aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben“* (Art. 21 Abs. 1 DSGVO)
Darf der Verantwortliche ablehnen?	Nein. *„so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet“* (Art. 21 Abs. 3 DSGVO)	Nur wenn er *„zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen“* kann, *„die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen“* (Art. 21 Abs. 1 DSGVO)

FRAGE	DIREKTWERBUNG	BERECHTIGTE INTERESSEN ODER ÖFFENTLICHE AUFGABE
Kosten	Unentgeltlich, *„jederzeit unentgeltlich“* (Erwägungsgrund 70, einer der erläuternden Absätze am Anfang der DSGVO)	Unentgeltlich (Art. 12 Abs. 5 DSGVO)

Der Verantwortliche muss Sie spätestens bei der ersten Kommunikation *„ausdrücklich“* auf dieses Recht hinweisen, und zwar *„in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form“* (Art. 21 Abs. 4 DSGVO). Online können Sie *„mittels automatisierter Verfahren“* widersprechen, *„bei denen technische Spezifikationen verwendet werden“* (Art. 21 Abs. 5 DSGVO). Für Forschung und Statistik gilt eine eigene Regel (Art. 21 Abs. 6 DSGVO).

Während der Verantwortliche seine Gründe nach Art. 21 Abs. 1 prüft, können Sie die Einschränkung der Verarbeitung verlangen (Art. 18 Abs. 1 Buchst. d DSGVO). Hat Ihr Widerspruch Erfolg, können Sie auch die Löschung verlangen (Art. 17 Abs. 1 Buchst. c DSGVO).

Haben Sie in die Verwendung eingewilligt (zum Beispiel durch Ankreuzen eines Kästchens), können Sie die Einwilligung einfach widerrufen; dafür gilt eine andere Regel (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).

Wohin Sie das Schreiben senden

Richten Sie das Schreiben an die Stelle, die entscheidet, warum und wie Ihre Daten verwendet werden. Das Gesetz nennt sie den *Verantwortlichen*, Sie selbst die *betroffene Person*. Die Kontaktdaten stehen in den Datenschutzhinweisen der Stelle. Viele Stellen haben einen Datenschutzbeauftragten: eine fachkundige Person innerhalb oder außerhalb der Organisation, an die man sich mit Fragen zu den eigenen Daten wenden kann. Der Verantwortliche *„veröffentlicht die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten“* (Art. 37 Abs. 7 DSGVO), und *„Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen“* (Art. 38 Abs. 4 DSGVO). Sie finden den Kontakt in den Datenschutzhinweisen, oft unter „Datenschutzbeauftragter“ oder „Datenschutz-Kontakt“.

Wählen Sie einen Weg, der einen Nachweis hinterlässt: E-Mail, das Formular der Stelle oder Einschreiben. Bewahren Sie eine Kopie auf und notieren Sie, wann das Schreiben angekommen ist, denn mit dem Eingang beginnt der Lauf der Frist (sie endet am gleichen Datum des Folgemonats oder, wenn es dieses Datum nicht gibt, am letzten Tag des Folgemonats). Der Verantwortliche *„erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte“* (Art. 12 Abs. 2 DSGVO). Wenn Sie per E-Mail schreiben, kommt die Antwort nach Möglichkeit ebenfalls auf elektronischem Weg, sofern Sie nichts anderes angeben (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

Wie viel Zeit der Verantwortliche hat

Der Verantwortliche muss Ihnen *„unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags“* mitteilen, was er auf Ihren Antrag hin unternommen hat. Die Frist *„kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist“*; das muss er Ihnen aber innerhalb des ersten Monats mitteilen und begründen (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA), das Gremium aller Datenschutzaufsichtsbehörden der EU, berechnet den Monat nach der Verordnung Nr. 1182/71: Geht ein Antrag am 5. März ein, hat der Verantwortliche *„bis einschließlich 5. April Zeit“*. *„Fällt der letzte Tag dieser Frist auf ein Wochenende oder einen Feiertag, so hat der Verantwortliche bis zum folgenden Arbeitstag Zeit, um zu antworten“* (EDSA-Leitlinien 01/2022, Ziffern 160 und 161, S. 59 und 60; Verordnung Nr. 1182/71, Artikel 3). Der Fristenrechner Response timeline von Fino (auf Englisch) berechnet die Fristtermine.

Wenn keine Antwort kommt oder die Antwort eine Ablehnung ist

Wird der Verantwortliche auf Ihren Antrag hin nicht tätig, muss er Sie innerhalb eines Monats *„über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen*

Rechtsbehelf einzulegen“ unterrichten (Art. 12 Abs. 4 DSGVO).

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Eine *Aufsichtsbehörde* ist die staatliche Datenschutzbehörde. Sie können sich beschweren, *„insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes“* (Art. 77 DSGVO). Das Werkzeug Which regulator? von Fino (auf Englisch) und die Liste der Mitglieder des EDSA nennen die Anschriften; zu Deutschland siehe unten. Fügen Sie Ihr Schreiben, den Nachweis des Eingangsdatums und eine etwaige Antwort bei.

Klage vor Gericht. Sie können auch vor den Gerichten des Mitgliedstaats klagen, in dem der Verantwortliche eine Niederlassung hat, oder, außer wenn er eine Behörde ist, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist, vor den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem Sie Ihren Aufenthaltsort haben (Art. 79 DSGVO). Beschwerde und Klage können *„nebeneinander und unabhängig voneinander“* ausgeübt werden; *„die Modalitäten des Zusammenspiels dieser Rechtsbehelfe zu regeln“*, obliegt den Mitgliedstaaten (Rechtssache C-132/21, Tenor). Das zuständige Gericht in Deutschland nennt der Abschnitt unten.

Das Schreiben

Füllen Sie die Felder in geschweiften Klammern aus, streichen Sie die Zeilen, die nicht zutreffen, und bewahren Sie eine Kopie auf. Als Bezug nennen Sie die Kundennummer oder die Konto-E-Mail-Adresse, unter der die Stelle Sie kennt: So findet sie Ihre Daten, ohne weitere Angaben anfordern zu müssen.

Behalten Sie Option A oder Option B und streichen Sie die andere. Der letzte Satz, mit dem Sie die Löschung verlangen, ist freiwillig.

IHR NAME, IHRE ANSCHRIFT, IHRE E-MAIL-ADRESSE

NAME DER STELLE, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER ODER DATENSCHUTZ-KONTAKT, ANSCHRIFT ODER E-MAIL-ADRESSE

DATUM

Betreff: Widerspruch gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (Art. 21 DSGVO)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit widerspreche ich nach Art. 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten.

Option A, Direktwerbung: Ich widerspreche jeder Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung, einschließlich des damit verbundenen Profilings (Art. 21 Abs. 2 DSGVO). Bitte stellen Sie diese Werbung auf allen Kanälen ein, auch über E-MAIL / SMS / TELEFON / POST / APP-BENACHRICHTIGUNGEN. Nach Art. 21 Abs. 3 DSGVO dürfen meine Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet werden.

Option B, berechtigte Interessen oder öffentliche Aufgabe: Ich widerspreche der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für ZWECK, DEM SIE WIDERSPRECHEN (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Meine Gründe, die sich aus meiner besonderen Situation ergeben, sind: IHRE GRÜNDE. Bitte stellen Sie diese Verarbeitung ein, es sei denn, Sie können zwingende schutzwürdige Gründe nachweisen, die meine Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Bis zu Ihrer Entscheidung bitte ich Sie, die Verarbeitung einzuschränken (Art. 18 Abs. 1 Buchst. d DSGVO).

Zur Zuordnung meiner Daten: KUNDENNUMMER ODER KONTO-E-MAIL-ADRESSE.

Sobald Sie meinem Widerspruch stattgegeben haben, bitte ich Sie außerdem, meine Daten zu löschen (Art. 17 Abs. 1 Buchst. c DSGVO).

Bitte antworten Sie mir innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens, wie es Art. 12 Abs. 3 DSGVO vorschreibt. Sollten Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie mir dies bitte innerhalb dieses Monats unter Angabe der Gründe mit. Sollten Sie meinem Antrag nicht nachkommen, teilen Sie mir bitte die Gründe mit (Art. 12 Abs. 4 DSGVO).

Erhalte ich keine oder nur eine unvollständige Antwort, kann ich mich bei der Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren (Art. 77 DSGVO) oder Klage erheben (Art. 79 DSGVO).

Mit freundlichen Grüßen

IHR NAME

So bearbeitet die Stelle den Antrag: Umgang mit Anträgen betroffener Personen: Verfahren und Register. Die Antworten der Stelle: Eingang bestätigen, Identität bestätigen lassen, Frist verlängern, ablehnen oder ein Entgelt verlangen, die Antwort.

Was der Verantwortliche verlangen oder ablehnen darf

Art. 12 DSGVO erlaubt drei Dinge. **Ihre Identität prüfen**: Hat der Verantwortliche *„begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person“*, die den Antrag stellt, darf er nur *„zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind“* (Art. 12 Abs. 6 DSGVO). **Ablehnen oder ein Entgelt verlangen**, aber nur bei *„offenkundig unbegründeten oder — insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung — exzessiven Anträgen“*; der Verantwortliche *„hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu erbringen“*. Ansonsten wird alles *„unentgeltlich zur Verfügung gestellt“* (Art. 12 Abs. 5 DSGVO). **Länger brauchen**: bis zu zwei weitere Monate bei komplexen oder zahlreichen Anträgen, wenn er Ihnen das innerhalb des ersten Monats mit Gründen mitteilt (Art. 12 Abs. 3 DSGVO). Auch das Recht eines Mitgliedstaats kann ein Recht beschränken (Art. 23 DSGVO): zu Deutschland siehe unten.

Bußgeld verhängt, Art. 21 DSGVO unter den Verstößen

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Garante für den Schutz personenbezogener Daten (Italien), 3. September 2026, 5.508.000 Euro: Werbebenachrichtigungen in der App gingen weiter, nachdem der Kunde sie abgeschaltet und dem Kundendienst Bescheid gegeben hatte; Art. 12, Art. 21 und Art. 24 DSGVO unter den Verstößen (2026/IT/106). Delivery Hero Germany GmbH, Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, August 2019, Geldbußen von insgesamt 195.407 Euro einschließlich Gebühren, rechtskräftig: Werbe-E-Mails wurden trotz Widersprüchen versandt, neben anderen Verstößen gegen Betroffenenrechte; Art. 15, Art. 17 und Art. 21 DSGVO unter den betroffenen Vorschriften, ein Teil der Geldbußen nach dem vor der DSGVO geltenden Recht (2019/DE/018). Jede Geldbuße betrifft alle festgestellten Verstöße, nicht nur diesen Artikel. Beträge, Daten und Behörden wie auf den Entscheidungsseiten von Fino (Seiten auf Englisch).

Die Angaben zu den Entscheidungen stammen von enforcementtracker.com (betrieben von CMS) und GDPRhub (noyb) unter CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) sowie aus den Veröffentlichungen der Behörden selbst; jede Entscheidungsseite auf Fino nennt die Einzelheiten.

DEUTSCHLAND

Deutschland

Beschwerde in Deutschland

In jedem Bundesland gibt es mindestens eine Datenschutzaufsichtsbehörde, in Bayern zwei: das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach für Unternehmen und andere nichtöffentliche Stellen und der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz für öffentliche Stellen wie bayerische Behörden und Kommunen (Art. 15 Abs. 1 BayDSG; Art. 18 Abs. 1 und 2 BayDSG). Für private Unternehmen ist grundsätzlich die Behörde des Landes zuständig, in dem das Unternehmen niedergelassen ist: *„Die nach Landesrecht zuständigen Behörden überwachen im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 bei den nichtöffentlichen Stellen die Anwendung der Vorschriften über den Datenschutz“* (§ 40 Abs. 1 BDSG; das BDSG ist das Bundesdatenschutzgesetz); bei mehreren Niederlassungen in Deutschland die Behörde am Ort der Hauptniederlassung (§ 40 Abs. 2 BDSG, mit Verweis auf Art. 4 Nr. 16 DSGVO). Landes- und Kommunalbehörden beaufsichtigt nach Angaben des BfDI die Datenschutzbehörde des jeweiligen Landes: *„Neben der Aufsicht über die Landes- und Kommunalbehörden wird auch der nicht-öffentliche Bereich grundsätzlich von den Landesdatenschutzbehörden betreut“* (BfDI: Kontakt zu den Landesbehörden). Die öffentlichen Stellen des Bundes und, im Rahmen von § 9 BDSG, Telekommunikationsunternehmen beaufsichtigt die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) (§ 9 Abs. 1 BDSG). Die Liste der Landesdatenschutzbehörden beim BfDI nennt die Anschriften. Eine Aufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde eingeht, für die eine andere Behörde zuständig ist, gibt sie dorthin ab (§ 19 Abs. 2 BDSG).

Gericht. Eine Klage gegen einen Verantwortlichen, etwa ein Unternehmen, kann bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, an dem sich eine Niederlassung befindet, oder bei dem Gericht des Ortes, an dem die betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat (§ 44 Abs. 1 BDSG). Das gilt nicht für Klagen gegen Behörden, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden sind (§ 44 Abs. 2 BDSG).

Beschränkungen nach deutschem Recht

§ 36 BDSG gilt nur für öffentliche Stellen: Das Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO *„gegenüber einer öffentlichen Stelle besteht nicht, soweit an der Verarbeitung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet“* (§ 36 BDSG). Widersprüche gegen Direktwerbung schränkt § 36 BDSG nicht ein.

§ 27 Abs. 2 BDSG beschränkt das Recht aus Art. 21 DSGVO für Forschung und Statistik, soweit es die Verwirklichung dieser Zwecke voraussichtlich unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist (§ 27 Abs. 2 BDSG).

Für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke besteht das Recht aus Art. 21 DSGVO nicht, soweit es die Verwirklichung dieser Zwecke voraussichtlich unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich sind (§ 28 Abs. 4 BDSG).

Quellen

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Verordnung (EU) 2016/679, deutsche Fassung (EUR-Lex) • Verwendet für: Art. 12, 15 bis 22, 37, 38, 77 und 79 sowie Erwägungsgründe; die Artikel sind im Text direkt verlinkt

EDSA, Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 • Verwendet für: Wie die Aufsichtsbehörden das Auskunftsrecht, die Fristen und die Identitätsprüfung auslegen (Ziffern und Seiten angegeben)

Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine (EUR-Lex) • Verwendet für: Berechnung einer nach Monaten bemessenen Frist

Fino: Response timeline (auf Englisch) • Verwendet für: Berechnung der Monatsfrist

EDSA: Mitglieder • Verwendet für: Anschriften der Aufsichtsbehörden aller EWR-Staaten

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), gesetze-im-internet.de • Verwendet für: §§ 9, 19, 40 und 44 (Aufsicht und Gerichte) und die Beschränkungen des Rechts in Deutschland

BfDI: Anschriften der Landesdatenschutzbehörden • Verwendet für: Anschriften der Aufsichtsbehörden in Deutschland

Gerichtshof der EU, Rechtssache C-132/21, Urteil vom 12. Januar 2023 (EUR-Lex) • Verwendet für: Beschwerde und Klage nebeneinander

Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG), Art. 15 und 18 (gesetze-bayern.de) • Verwendet für: Die beiden Aufsichtsbehörden in Bayern